



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE

In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 73563/2018 del R.G., pendente tra

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) e *Parte_2* (C.F.
C.F._2), con l'Avv. VENTRONE GUGLIELMO, come da delega in atti,

PARTI ATTRICI

E

Controparte_1 (C.F. *C.F._3*), con l'Avv. SACCONE
NICOLA, come da delega in atti;

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione.

CONCLUSIONI

Per parti attrici: *“In totale accoglimento della domanda, l'on. Magistrato voglia:*

*A – in via principale, dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile sito in Sorrento (Na) alla via Capo 7/b, pervenuto ai comunisti per mezzo di successione testamentaria, previa determinazione della sua consistenza attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, secondo quanto statuito dal Consulente Tecnico d'Ufficio dr. *Per_1**

*B – disporre a carico della sig.ra *Controparte_1* un'indennità da corrispondere ai germani *Pt_2* e *Pt_1* a titolo di canone di locazione mensile per l'utilizzo esclusivo dell'appartamento sito in Sorrento (Na) alla via Capo 7/b e/o a titolo di occupazione dell'immobile, come statuito dal Consulente di Ufficio in ragione di € 726,14, di cui 181, 55*

a cadauno germano a decorrere dal 13.01.2013 ad oggi e fino alla trascrizione della divisione;

C – ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere le emananda sentenza ed ordinare, altresì, ai competenti uffici catastali di eseguire i conseguenziali adempimenti ed annotamenti nei registri catastali;

D – condannare la parte convenuta al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario, tenuto conto della mancata volontà della sig.ra **Pt_1** di esperire la mediazione e/o di trovare un accordo in corso di causa, noncurante dei diritti che i comproprietari avrebbero dovuto godere sulla res comune.

Salvezze tutte di legge”.

Per parte convenuta: “*Piaccia all’On.le Tribunale adito, ogni avversa domanda ed eccezione disattese voglia così provvedere:*

1) *Dichiarare la divisione giudiziale dell’immobile sito in Sorrento alla Via Capo, n. 7, la cui proprietà è attualmente in comunione tra la sig.ra **Controparte_1** per i 500/1000, il sig. **Parte_2** per i 250/1000 ed il sig. **Parte_1** per i 250/1000;*

2) *Rigettare le domande tutte proposte dai sigg.ri **Parte_1** e **Parte_2**, dirette ad ottenere la condanna della sig.ra **Controparte_1** al pagamento di una indennità a titolo di canone di locazione, nonché per occupazione dell’immobile, perché inammissibili ed infondate;*

3) *Porre a carico della massa tutte le spese ordinarie e straordinarie sopportate dalla sig.ra **Controparte_1**, relative all’immobile di Via Capo, n. 7, Sorrento, per il periodo 1.1.2013 – 31/12/2021, pari ad € 51.035,99, ovvero della diversa somma che sarà riconosciuta dovuta, oltre spese successive, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;* 4) *Per l’effetto condannare i signori **Parte_2** e*

***Parte_1** al pagamento, in solido tra loro, in favore della sig.ra **CP_1** [...], della somma di € 25.517,50, pari ai 500/1000 dell’intero, quantificata in € 51.035,99, e singolarmente di € 12.758,75, a titolo di rimborso dei costi sostenuti dalla signora **Controparte_1** per le spese ordinarie e straordinarie, relative all’immobile sito in Sorrento alla Via Capo n. 7, per il periodo 1/1/2013-31/12/2018, ovvero della maggiore diversa somma che sarà riconosciuta dovuta, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate, dalla domanda al soddisfo, mediante prelievo dalla massa;*

- 5) *Attribuire, ai sensi dell'art. 720 c.c., la proprietà dell'intero cespite sito in Sorrento, alla Via Capo n. 5, alla sig.ra Controparte_1, che corrisponderà ai comproprietari la quota pari ai 500/1000 dell'intero valore dell'immobile, così come valutato dal C.T.U.;*
- 6) *Operare la compensazione tra i crediti vantati dalla signora Controparte_1 nei confronti dei germani Pt_2 e Parte_1 e la somma dovuta ai coeredi, per la acquisizione della quota di pertinenza degli stessi, pari ai 500/1000 dell'intero immobile;*
- 7) *Ordinare al Conservatore dei RR.II. di Napoli la trascrizione della emananda sentenza;*
- 8) *Adottare ogni provvedimento consequenziale;*
- 9) *Condannare i sigg.ri Parte_2 e Parte_1 al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio”.*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fatto e svolgimento del processo.

Con atto di citazione, notificato in data 8/11/2018, i sigg. Parte_1 e [...] Pt_2, convenivano in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la sig.ra CP_1 [...], sorella degli attori, per chiedere lo scioglimento di una comunione ereditaria creatasi tra le parti su un immobile sito in Sorrento, alla Via Capo n. 7/B e la condanna della sig.ra Controparte_1 al pagamento di una indennità a titolo di canone di locazione, nonché per occupazione dell'immobile.

Si costituiva la sig.ra Controparte_1, affermando di non essersi mai opposta allo scioglimento della comunione ereditaria, chiedendo l'attribuzione dell'immobile in Sorrento, alla Via Capo n. 7/B, a sé per l'intero, con determinazione del congruo da corrispondere agli altri comproprietari, Parte_2 e Parte_1, previa decurtazione delle somme da lei anticipate per spese ed oneri relativi all'immobile, a far data dall'1/01/2013; allo stesso tempo contestava la domanda degli attori di condanna al pagamento di una indennità.

La causa è stata istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti e tramite CTU estimativa sull'immobile in comunione, diretta ad accertare il valore dell'immobile, la conformità dello stesso alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, la divisibilità del bene, il valore locativo dell'immobile, nonché i miglioramenti apportati alla abitazione e le relative spese. Completata l'istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 20/05/2022 per la precisazione delle conclusioni e all'esito della stessa trattenuta in decisione, con

concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

Diritto.

1. Sulla divisione del bene in comproprietà.

Per quanto attiene alla domanda principale di divisione, si deve rilevare come non è in discussione il diritto di procedere alla divisione del bene immobile sito in Sorrento alla Via Capo n. 7/B, interno 8, caduto in successione, a seguito del decesso del sig. *Per_2* [...], né l'individuazione del bene stesso, dei coeredi partecipanti alla divisione e delle loro rispettive quote; tali elementi risultano peraltro documentati e sono stati verificati anche dal CTU.

Dagli atti di causa è infatti emerso che i sigg. *Parte_1* e *Parte_2*, unitamente alla germana *Controparte_1*, sono eredi legittimi del sig. *Per_2* [...], deceduto in Roma il 18/03/2000 (doc. 1, allegato all'atto di citazione). Il sig. *Persona_2*, con testamento olografo – per atto del Notaio *Persona_3*, iscritto al Rep. 49961 nella Raccolta nr. 9821, pubblicato in Sorrento in data 13/04/2000, alla presenza dei sigg. *Parte_3* *CP_2* e *Controparte_3* – legava in sostituzione della legittima alla moglie *Controparte_3* l'usufrutto dell'intero suo patrimonio ed attribuiva alla figlia *Controparte_1* la quota disponibile da prelevare sull'appartamento in Sorrento, alla Via Capo n. 7/B (doc. 5, allegato all'atto di citazione). Di conseguenza, la sig.ra *Controparte_1*, in virtù del testamento olografo del padre, sig. *Persona_2*, del 13/04/2000, ha ricevuto la proprietà della quota disponibile, pari ad 1/4 dell'immobile.

In seguito alla morte della sig.ra *Controparte_3* intervenuta in data 6/01/2012, i figli *Parte_1*, *Parte_2* e *Controparte_1* acquistavano la proprietà piena dell'immobile di Sorrento. Conseguentemente, le quote ideali della proprietà del bene immobile sono così ripartite:

- 1) *Controparte_1*, titolare dei 2/4 del bene;
- 2) *Parte_2*, titolare di 1/4 del bene;
- 3) *Parte_1*, titolare di 1/4 del bene.

Innanzitutto, occorre evidenziare, come il diritto alla divisione di beni in comunione è un diritto potestativo, che spetta a qualsiasi condividente (art. 1111 c.c.), e che non può essere

impedito od ostacolato, essendo prevista dalla norma soltanto la facoltà di chiederne una dilazione.

Nel caso di specie, la convenuta non si è opposta alla richiesta attrice e vi ha anzi aderito, domandando l'attribuzione a sé dell'immobile per l'intero, previa determinazione del conguaglio e dei rapporti dare-avere tra le parti.

La CTU eseguita dall'Arch. *Persona_4* ha stimato il valore di mercato dell'immobile ubicato al piano primo di Via Capo n. 7/B interno 8 – riportato nel Catasto fabbricati del Comune di Sorrento al foglio 3, particella 70, subalterno 14, categoria A/2, classe 7, consistenza 4,5 vani, Superficie catastale totale mq. 74, totale escluse aree scoperte m. 67, Rendita Catastale € 836,66 – in € 443.450,00; peraltro, a seguito dei rilievi effettuati in loco, il CTU ha segnalato l'incongruenza tra la consistenza di fatto dell'immobile (86,95 mq), da quella risultante in visura catastale (Sup. catastale totale mq. 74 totale escluse aree scoperte m. 67), che va, pertanto, rettificata.

Gli esiti della CTU e delle precisazioni fornite a seguito delle osservazioni proposte dai Consulenti tecnici nominati dalle parti, non sono stati sostanzialmente contestati: gli attori e la convenuta hanno dichiarato di concordare con il progetto divisionale redatto dal CTU (cfr. le rispettive comparse conclusionali).

La stima finale, pertanto, essendo frutto della corretta applicazione delle regole tecniche in materia, deve essere recepita dal Tribunale.

Dalla perizia emerge, altresì, la non comoda divisibilità in natura del bene, tenuto conto della sua natura condominiale, della sua metratura (86,95 mq), del numero e delle quote dei condividenti.

A fronte dell'indivisibilità in natura del bene, l'art. 720 c.c. pone, come possibili alternative di attuazione della divisione, l'attribuzione dei beni interamente ad uno dei condividenti – ipotesi che presuppone la richiesta di una delle parti – oppure la vendita.

Poiché, come detto, la sig.ra *Controparte_1* ha avanzato domanda di attribuzione a sé dell'immobile per l'intero, tale richiesta deve essere accolta; l'attribuzione per l'intero determina che l'assegnatario sia tenuto al pagamento, in favore dell'altra parte, di un conguaglio pari al valore della quota di comproprietà.

La perizia ha stimato il valore di mercato dell'immobile in € 443.450,00, sicché il valore della quota parte spettante al sig. *Parte_1* (1/4) è pari ad € 110.862,50 e quella spettante al sig. *Parte_2* (1/4) è pari ad € 110.862,50; quindi, la sig.ra *CP_1*

Pt_1 sarà tenuta a versare agli stessi un conguaglio di pari valore.

Occorre, a questo punto, valutare le domande accessorie delle parti sui loro rapporti di dare-avere in relazione all'immobile in comune, al fine di determinare le somme effettivamente dovute.

2. Sulla domanda di indennizzo per l'occupazione esclusiva del bene comune.

Per quanto riguarda la domanda degli attori, sigg. **Parte_1** e **Parte_2**, di vedersi riconosciuta una indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile da parte della convenuta, sig.ra **Controparte_1**, occorre innanzitutto esporre i principi di diritto ormai consolidati in materia.

È, infatti, doveroso evidenziare che, a differenza di quanto avviene in caso di occupazione di un bene da parte di un soggetto privo di titolo, nel caso di bene in comunione utilizzato da uno solo dei comproprietari, tale godimento non è di per sé vietato, essendo anzi espressamente legittimato dall'art. 1102 c.c., che proibisce o punisce l'uso del bene indiviso soltanto se arrechi danni allo stesso o ne modifichi la destinazione, ovvero nel caso in cui impedisca anche agli altri comproprietari di goderne.

La giurisprudenza di legittimità, a proposito delle modalità in cui si può esplicare l'uso della cosa comune, ha precisato i seguenti principi: *“la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione”* (Cass. sez. 2, n. 7466 del 14/04/2015; in senso conforme n. 18038 del 28/08/2020); *“se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari”* (Cass. sez. 2, n. 29747 del 12/12/2017); infine, *“i limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condomino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità”* (Cass. sez. 2, n. 6458

del 6/03/2019).

Da tali condivisibili affermazioni, discendono, in tema di richiesta di indennizzo per il godimento esclusivo, i seguenti principi: *“l’uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all’art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l’occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”* (Cass. sez. 2, n. 2423 del 9/02/2015); in termini simili, Cass. sez. 2, n. 24647 del 3/12/2010, secondo cui: *“se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l’uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all’altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l’uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale”* (orientamento confermato, più di recente, da Cass. sez. 2, n. 1738 del 20/01/2022).

Tali consolidati principi giurisprudenziali, peraltro, si coniugano coerentemente con l’altro condivisibile indirizzo interpretativo, affermatosi più di recente, che, in materia di utilizzo di immobile, sostiene che il danno da occupazione (o da mancato godimento del bene) non può ritenersi *in re ipsa*, identificandosi altrimenti il pregiudizio con lo stesso evento dannoso (così Cass. sez. 3, n. 15111 del 17/06/2013; conformi n. 13071 del 25/05/2018 e n. 31233 del 4/12/2018) e che deve, quindi, essere provato, da chi lo chiede in giudizio, dimostrando che, in assenza dell’occupazione, avrebbe tratto un beneficio patrimoniale dall’utilizzo diretto del bene o dal suo sfruttamento commerciale. Tenuto conto che si tratta di sentenze pronunciate in materia di occupazione illecita da parte di un soggetto privo di titolo, a maggior ragione tali principi sono applicabili all’ipotesi del godimento da parte del singolo comproprietario, che un titolo per l’utilizzo del bene lo ha, nei limiti sopra precisati. Posto che, in punto di fatto, non è mai stata contestata né negata dalla convenuta Pt_1 la circostanza che ella abbia abitato l’immobile e ne abbia goduto in via esclusiva, sin da

dopo il decesso della madre, nel 2013, in base ai principi di diritto appena richiamati, i sigg. *Parte_1* e *Parte_2* hanno diritto a vedersi riconosciuta un'indennità per mancato godimento del bene, ma soltanto a partire dal 13 gennaio 2017, quando hanno per la prima volta contestato – con comunicazione dell'avv. Guglielmo Ventrone – l'utilizzo esclusivo dell'immobile da parte della sig.ra *Controparte_1* (fino ad allora pacificamente consentito o quanto meno tollerato dagli attori), chiedendo espressamente il pagamento di un canone di affitto (doc. 6 allegato alla comparsa di risposta). Non si ritiene, invece, sufficiente, la precedente missiva del 12 gennaio 2016 (doc. 8 allegato all'atto di citazione), in quanto contenente soltanto una richiesta di addivenire allo scioglimento della comunione sull'immobile, in assenza di ogni altra richiesta di utilizzare il bene in maniera diretta.

È solo la mancanza di un titolo giustificativo, infatti, che fa sorgere, in capo al comproprietario di un bene fruttifero che ne abbia goduto per l'intero, l'obbligo di corrispondere agli altri, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione *pro quota* del bene comune, i frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per il cespite (Cass., Sez. II, 6 aprile 2011, n. 7881; Cass., Sez. II, 5 aprile 2012, n. 5504).

Ciò premesso e precisato, si ritiene che la sig.ra *Controparte_1*, durante il periodo di comunione, abbia goduto del bene in via esclusiva senza un titolo giustificativo a partire dal gennaio 2017; dovrà, pertanto, corrispondere agli altri comproprietari, i sigg. *Parte_1* [...] e *Parte_2*, i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione "*pro quota*" del bene comune e dei relativi profitti, con riferimento ai prezzi di mercato correnti dal gennaio 2017, fino alla data della presente sentenza, che dichiara lo scioglimento della comunione, e quindi, per un totale di 71 mensilità (per il periodo da gennaio 2017 a novembre 2022).

Per la determinazione del valore locativo, deve farsi riferimento nuovamente alla CTU dell'Arch. *Persona_4* che ha individuato – in base a corretti e completi parametri ed alla esatta applicazione dei criteri professionali, con valutazioni peraltro non contestate dalle parti (cfr. rispettivamente, pag. 3 della comparsa conclusionale di parte attrice e pag. 4 lett. E delle osservazioni del CT di parte convenuta) – il valore locativo medio dell'appartamento in € 726,14 mensili (cfr. pagg.10 e 11 della CTU).

Pertanto, il valore locativo, per l'intero periodo preso in considerazione, è pari ad € 51.555,94 (€ 726,14 X 71 mensilità) e l'indennizzo *pro quota* spettante al sig. *Parte_1* [...] (1/4) è di € 12.888,98 e quello spettante al sig. *Parte_2* (1/4) è di € 12.888,98; su tali somme spettano gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.

3. Sulla domanda al rimborso delle spese sostenute in via esclusiva dalla convenuta per spese ed oneri relativi all'immobile in comunione.

Dal conguaglio deve essere, poi, detratta la parte delle spese condominiali che la convenuta, sig.ra *Controparte_1*, ha documentato di aver sostenuto in via esclusiva nell'interesse della comunione e che dovevano, invece, gravare *pro quota* anche sugli attori (ex artt. 752 e 754 c.c.). Invero, la sig.ra *Controparte_1* ha documentalmente provato – in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 – di avere sostenuto integralmente le spese condominiali, per quote ordinarie e straordinarie, relative agli anni 2013-2014-2015-2016-2017 e 2018, per complessivi € 23.035,99, come da attestazione rilasciata dall'Amministratore del condominio di Via Capo 7 *CP_4* Dott. *Persona_5* in data 14/02/2019; la sig.ra *Pt_1* ha anche sostenuto le ulteriori spese condominiali relative agli anni 2019 e 2020 – come da attestazione rilasciata dallo stesso Amministratore Dott. *Persona_5* in data 19/04/2021, ad integrazione della precedente – documentate in allegato alle osservazioni del CT di parte convenuta, Ing. *Persona_6*, per complessivi € 2.395,20.

Le suddette spese condominiali trovano, tra l'altro, riscontro nei verbali dell'assemblea condominiale relativi agli anni da dicembre 2012 a giugno 2019, dai quali risultano l'esecuzione li lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato (cfr. doc. 9 allegato alla relazione del CTU).

Complessivamente, risultano, dunque, documentati, a titolo di spese ed oneri per l'immobile in comunione, versati esclusivamente dalla sig.ra *Controparte_1*, € 25.431,20.

Conseguentemente, la quota di spettanza dei sigg. *Parte_1* e *Parte_2*, per le spese condominiali, ordinarie e straordinarie, relative agli anni dal 2013 al 2020, è pari complessivamente al 50% di tali somme e, quindi, € 12.715,60 (€ 25.431,20: 2 = € 12.715,60), quindi, pari, per ciascuno di essi, rispettivamente a € 6.357,80 per *Parte_1* [...] (25%) e ad € 6.357,80 per *Parte_2* (25%).

Si precisa che non può, invece, riconoscersi il rimborso delle spese, indicate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. dalla sig.ra Controparte_1, relative all'esecuzione di opere, di manutenzione ordinaria e straordinaria, sull'immobile in comunione, pari a € 25.000,00 e delle altre spese sostenute sempre dalla convenuta, relative al dissesto di alcuni travetti, all'intradosso del solaio dell'ambiente cucina, documentato da alcune fotografie prodotte nel corso del sopralluogo del CTU (cfr. doc. 4 allegato alla relazione del CTU) per un importo pari a € 3.000. Dunque, complessivamente, le spese che la convenuta dichiara di aver sostenuto per l'esecuzione di lavori di manutenzione sull'immobile in comproprietà ammontano ad € 28.000 (€ 25.000+€ 3.000).

In proposito, occorre sottolineare che, per le spese che il comproprietario asserisce di aver sostenuto, il rimborso è disciplinato dall'art. 1110 c.c., secondo cui *“il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso”*. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 6 ottobre 2014 n. 20988, ha affermato in merito che *“l'articolo 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il partecipante alla comunione, il quale, in caso di trascuranza degli altri comproprietari o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno preventivamente avvertito, gli altri partecipanti o l'amministratore. Solo, pertanto, in caso di inattività di questi ultimi, egli può procedere agli esborsi e pretendere il rimborso, ed incomberà su di lui l'onere delle prove sia della trascuranza che della necessità dei lavori”* (cfr. anche Cass. 9 settembre 2013, n. 20652; Cass. 3 agosto 2001, n. 10738).

Pertanto, l'art. 1110 c.c. consente eccezionalmente la ripetibilità delle spese sostenute dal singolo partecipante alla comunione, in caso di inattività degli altri comproprietari, limitatamente a quelle necessarie per la conservazione della cosa, ossia al mantenimento della sua integrità; ma ancor prima di dimostrare la necessità della spesa e la trascuranza degli altri partecipanti, chi chiede il rimborso deve provare di averla realmente effettuata.

In proposito, infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza del 16/12/2019, n. 33158, ha affermato che *“Ovviamente, sia la «necessità» della spesa, quale parametro del rimborso ex art. 1110 c.c., sia l'«urgenza» della spesa, quale parametro del rimborso ex art. 1134 c.c., presuppongono che una spesa vi sia stata, che ne sussista la prova, e che l'esborso sia*

riferibile a uno specifico intervento, in difetto venendo a mancare il sostrato oggettivo del giudizio di rimborsabilità”.

Nel caso di specie, la convenuta, sig.ra **Controparte_1**, non ha fornito alcuna prova delle spese del cui rimborso è causa: l'ammontare di tali opere non è supportato da alcuna fattura dei lavori eseguiti, né da perizie che ne attestino la reale necessità di manutenzione.

Ne consegue che l'assoluta carenza della prova delle spese, non consente neppure di istituire il giudizio sulla necessità dei lavori e sulla trascuranza degli altri partecipanti.

Per completezza, occorre evidenziare come l'esecuzione dei lavori di manutenzione, da parte della convenuta, non possa desumersi dalla perizia effettuata dal CTU, laddove dichiara, nella relazione finale (cfr. pagg 12-14), che viste le buone condizioni di manutenzione dell'immobile, non si hanno dubbi che tali opere siano realmente state eseguite, per far fronte al naturale deperimento fisico delle parti componenti l'immobile. Invero, in mancanza di un'idonea documentazione degli esborsi, il consulente tecnico d'ufficio ha effettuato indagini sostitutive sui fatti principali, col distorsivo effetto di sollevare l'attore dall'onere della prova. Questa *ratio decidendi* è conforme al principio di diritto secondo il quale il consulente tecnico d'ufficio può, ai sensi dell'art. 194 c.p.c., assumere, sebbene non espressamente autorizzato dal giudice, informazioni presso terzi e può verificare fatti accessori per rispondere ai quesiti, ma non può accertare i fatti posti a fondamento delle domande ed eccezioni, il cui onere probatorio incombe sulle parti, sicché gli accertamenti del consulente eccedenti questi limiti sono privi di qualsiasi valore, anche solo indiziario (Cas. 16 dicembre 2019, n. 33158; Cass. 10 marzo 2015, n. 4729; Cass. 19 gennaio 2006, n. 1020).

Del resto, gli accertamenti compiuti dal CTU, anche a volerli ritenere ammissibili, non sono assolutamente idonei a dimostrare i presupposti delle richieste della convenuta: in primo luogo, in assenza di accertamento o riscontro dello stato antecedente dell'immobile ed in assoluta carenza di documentazione a supporto, non è possibile, nemmeno in via presuntiva, inferire l'esecuzione di specifici interventi di ristrutturazione o manutenzione, se non – come ha fatto il consulente – desumere dal buono stato di conservazione del bene, che lo stesso è stato sottoposto ad ordinaria manutenzione; in ogni caso, non vi sarebbe alcuna prova che tali interventi siano stati fatti eseguire dalla convenuta e, soprattutto, che siano stati da lei pagati e, meno che mai, quale sia stato l'ammontare di tali spese.

Conclusivamente, detraendo la quota di spese condominiali di spettanza dei sigg. **Pt_1**

Pt_1 (€ 6.357,80) e *Parte_2* (€ 6.357,80) dal valore della loro quota di proprietà dell'immobile (€ 110.862,50 a ciascuno di essi), la somma dovuta dalla sig.ra *Controparte_1* a titolo di conguaglio per l'attribuzione dell'intero immobile è pari ad € 104.504,70 da corrispondere al sig. *Parte_1* e ad € 104.504,70 da corrispondere al sig. *Parte_2*; su tali somme, sono dovuti gli interessi al tasso legale, dalla data della presente pronuncia (che dispone lo scioglimento della comunione mediante l'attribuzione dell'immobile alla convenuta e, quindi, fa maturare il diritto al conguaglio in favore degli attori).

Spese di lite.

Le spese di lite devono essere integralmente compensate, tenuto conto della particolare natura della domanda principale di divisione, sulla quale peraltro non c'è stata contestazione tra le parti ed alla luce della parziale e reciproca soccombenza delle parti nelle ulteriori rispettive domande accessorie.

Anche le spese di CTU – come già liquidate con decreto del GI dell'8/06/2021 per la complessiva somma di € 3.789,38, di cui € 3.500,00 per onorari (comprensivi dell'acconto già liquidato in sede di conferimento dell'incarico) ed € 289,38 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, se dovuti – devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti, in quota uguale per ciascuna di esse.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 73563/2018, ogni diversa domanda rigettata così provvede:

- dichiara aperta la successione di *Persona_2*, deceduto in data 18/03/2000, accertando che eredi sono i figli: *Controparte_1*, *Parte_1*, *Parte_2*;
- dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi tra *Controparte_1* (per la quota di 2/4), *Parte_1* (per la quota di 1/4) e *Parte_2* (per la quota di 1/4), per successione di *Persona_2*, sul seguente bene immobile:
 - abitazione sita in Comune di Sorrento (NA), Via Capo n. 7/B, interno 8, censito nel Catasto fabbricati del Comune di Sorrento al foglio 3, particella 70, subalterno 14, categoria A/2, classe 7;
- accertata la non comoda divisibilità di tale bene e vista la richiesta della convenuta, ne

assegna la proprietà intera ed esclusiva a *Controparte_1* ;

- operate le compensazioni e le detrazioni di cui in motivazione, condanna *CP_1* [...] al pagamento: a) in favore di *Parte_1* , della somma di € 104.504,70 (già detratti, dal conguaglio complessivo di € 110.862,50, € 6.357,80 a titolo di spese condominiali anticipate dalla convenuta) e b) in favore di *Parte_2* , della somma di € 104.504,70 (già detratti, dal conguaglio complessivo di € 110.862,50, € 6.357,80 a titolo di spese condominiali anticipate dalla convenuta), a titolo di conguaglio, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;

- ordina all'Agenzia del Territorio/Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, la trascrizione della presente sentenza;

- condanna *Controparte_1* al pagamento: a) in favore di *Parte_1* , della somma di € 12.888,98 e b) in favore di *Parte_2* , della somma di € 12.888,98, a titolo di indennizzo per occupazione esclusiva dell'abitazione in comunione sita in Sorrento (NA), Via Capo n. 7/B, dal mese di gennaio 2017 fino a novembre 2022 compreso, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

- pone le spese di CTU – come già liquidate con decreto del GI – definitivamente a carico di tutte le parti, in quota uguale per ciascuna di esse.

Così deciso in Roma, in data 12/12/2022.

Il Giudice
Dr. Mario Coderoni

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del funzionario addetto all'Ufficio del Processo, dr. Giulio MIGLIACCIO.